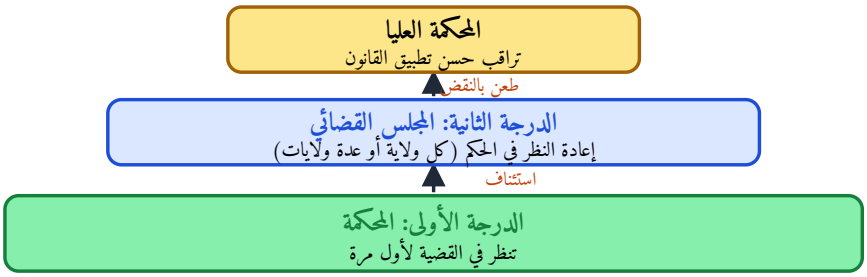
السلطة القضائية

الهدف: أن تعرّف السلطة القضائية وتبيّن مبدأ استقلاليتها، وأن تتعرّف على تنظيم المحاكم في الجزائر ودور القاضي في حماية الحقوق والحريات.

الفكرة في سطرين: القضاء هو السلطة التي تفصل في النزاعات وتعاقب من يخالف القانون، وهو مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. القاضي لا يخضع إلا للقانون، والمتقاضي يملك حق الدفاع وحق الطعن في الحكم أمام جهة أعلى.



الشكل 1: درجات التقاضي في القضاء العادي؛ من المحكمة إلى المجلس القضائي ثم المحكمة العليا.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **السلطة القضائية** هي السلطة التي تطبّق القانون على النزاعات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة، وتحمي المجتمع والحريات والحقوق الأساسية.
2. **استقلالية القضاء:** القاضي لا يخضع إلا للقانون، ولا يجوز لأي سلطة أخرى التدخّل في أحكامه، ويسهر **المجلس الأعلى للقضاء** على ضمان هذه الاستقلالية.
3. **القضاء العادي:** المحاكم (درجة أولى)، ثم المجالس القضائية (درجة ثانية، استئناف)، ثم **المحكمة العليا** التي تراقب تطبيق القانون.
4. **القضاء الإداري:** المحاكم الإدارية ثم المحاكم الإدارية للاستئناف (يُراجَع)، يعلوها **مجلس الدولة**، وتفصل في النزاعات بين المواطن والإدارة.
5. **المحكمة الدستورية:** مؤسسة رقابية مستقلة لا تتبع القضاء العادي ولا الإداري، تراقب مطابقة القوانين للدستور وتسهر على احترامه.
6. **ضمانات المحاكمة العادلة:** قرينة البراءة (المتّهم بريء حتى تثبت إدانته)، حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، علنية الجلسات، وحق الطعن في الأحكام.
7. **مبدأ الشرعية:** لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نزاع بين جارين حول حدود قطعة أرض. **الحل:** يُرفع أمام المحكمة (الدرجة الأولى)، ومن لم يرضَ بالحكم يستأنفه أمام المجلس القضائي، ثم يمكن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
2. رفضت بلدية منح مواطن رخصة بناء دون سبب قانوني. **التفسير:** النزاع مع الإدارة، فيُرفع أمام المحكمة الإدارية، ومجلس الدولة هو أعلى درجة في هذا النوع من القضاء.
3. اتُّهم شخص بجنحة، فطالبت وسائل التواصل بمعاقبته قبل المحاكمة. **التفسير:** هذا مخالف لقرينة البراءة؛ لا يُعتبر مذنباً إلا بحكم قضائي نهائي بعد محاكمة عادلة.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين **المحكمة العليا** (قمة القضاء العادي) و**مجلس الدولة** (قمة القضاء الإداري) و**المحكمة الدستورية**.
- القول إن القاضي يتلقّى أوامره من الحكومة؛ القاضي مستقل ولا يخضع إلا للقانون.
- اعتبار المجلس القضائي هو أول جهة يُرفع إليها النزاع؛ البداية في المحكمة.
- نسيان ذكر حقوق المتّهم (الدفاع، قرينة البراءة) عند الحديث عن المحاكمة العادلة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- القضاء سلطة مستقلة تفصل في النزاعات وتحمي الحقوق.
- القضاء العادي: محكمة ← مجلس قضائي ← المحكمة العليا.
- القضاء الإداري: محكمة إدارية ← مجلس الدولة.
- المحكمة الدستورية تراقب مطابقة القوانين للدستور.
- ضمانات: قرينة البراءة، حق الدفاع، علنية الجلسات، حق الطعن.

madrasadz.com